



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 1824 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del 5.6.2023, con assegnazione dei termini *ex art.* 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente

TRA

Parte_1 e *Parte_2*, con l'avv. Carlo Bartolini

ATTORI

E

Controparte_1, con l'avv. Federica Roiter

CONVENUTO

Conclusioni: come da note scritte in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* e *Parte_2* [...] hanno convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, *Controparte_1*, domandando ordinarsi al convenuto la presentazione del rendiconto di gestione relativo al mandato conferito da *Parte_3* e *CP_2* [...] con procura generale del 21.9.2011 per atto di *Persona_1* notaio

in Roma (rep. 19368, racc. 14248), revocata con atto del 18.7.2016 (rep. 27417, racc. 19735), con l'esibizione di tutta la documentazione a corredo giustificativa di ogni spesa e/o movimentazione indicata; e per l'effetto condannare Controparte_1 al pagamento delle somme ingiustificatamente spese e/o sottratte in costanza di mandato.

Parte attrice ha dunque articolato le seguenti conclusioni: *“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere: 1) ordinare al sig. Controparte_1 la presentazione del conto relativo all'attività svolta in qualità di procuratore della sig.ra Parte_3 e Controparte_2 dal 21.09.2011 al 18.07.2016, in relazione alle voci di spesa del conto corrente postale in Ciciliano n. 50434430 (doc. n. 6) meglio individuate nel documento esplicativo del conto corrente n. 50434430 (doc. n. 7), disponendo che il conto sia accompagnato dai relativi e necessari documenti giustificativi; 2) e, per l'effetto, condannare il sig. [...] CP_1 a corrispondere le somme risultanti dovute come saldo di gestione alla sig.ra Parte_3 nella misura del 50% e al sig. Parte_1, in qualità di erede del padre Controparte_2 nella misura del restante 50%; 3) con condanna del sig. Controparte_1 alla refusione delle spese e compenso del giudizio, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge”*.

Si è costituito, in data 24.8.2021, Controparte_1, contestando quanto dedotto ed articolando le seguenti conclusioni: *“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre: a) Approvare il conto reso dal Sig. CP_1 [...] relativamente all'espletamento della sua funzione di procuratore dei sig.ri Parte_3 e Controparte_2 dal 21.09.2011 al 18.07.2016 – data di revoca della procura. b) Accertare che nulla sia dovuto ai Sig.ri Parte_3 e Parte_1 come saldi di gestione; c) Ordinare agli attori la restituzione della somma di € 6.188,95, sborsata dal*

Controparte_1 durante il suo mandato a favore di *Parte_3* e *Controparte_2* ”.

All’udienza del 13.9.2021 sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie *ex art.* 183, sesto comma, cod. proc. civ., e con ordinanza del 5.6.2023, resa all’esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127 *ter* cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nell’ambito del presente giudizio *Parte_1*, in qualità di erede di *Controparte_2* e *Parte_2*, in qualità di amministratore di sostegno di *Parte_3* hanno contestato la regolarità delle operazioni effettuate da parte di *Controparte_1* sul conto corrente postale n. 50434430, intestato a *Parte_3* e *Controparte_2* chiedendo altresì ordinarsi al convenuto la presentazione del conto di gestione per il periodo dal 2011 al 2016.

Orbene, il procedimento di rendiconto, disciplinato dagli artt. 263 e ss. cod. proc. civ., si fonda sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria (*ex multis*, Cass. civ., sez. I, ord. 26222/2022).

È opportuno rammentare come il conto della gestione non possa risolversi in un semplice elenco di partite in dare e avere, ma debba contemplare elementi di fatto funzionali alla individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire se l’operato dell’obligato si sia conformato a criteri di buona amministrazione (così Cass. civ., sez. III, sent. n. 19991/2012). Sicché il rendiconto deve essere corredato della documentazione – ricevute, fatture, lettere contabili, scontrini fiscali – atta a

rendere possibile una verifica dell'operato del mandatario (così, Cass. civ., sez. II, sent. n. 7592/1994).

1.1. Tanto premesso, dalla documentazione versata in atti risulta che la fonte dell'obbligo di rendicontazione è da individuarsi nella procura generale conferita da *Parte_3* e *Controparte_2* in favore di *Controparte_1* per atto del notaio *Persona_1* in data 21.9.2011 (sub doc. 4 allegato all'atto introduttivo), dalla quale emerge che l'attività gestoria eseguita in costanza di procura deve effettuarsi secondo gli obblighi di legge, tra i quali configura l'obbligo di rendiconto.

Ebbene, *Controparte_1* ha provveduto a depositare il rendiconto dei movimenti di cassa effettuati sul conto corrente postale n. 50434430, relativi al periodo dal 1.10.2011 al 5.7.2016, e sottoscritto digitalmente da *Controparte_1*; di contro, parte attrice ha contestato la rendicontazione versata in atti depositando, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 cod. proc. civ., consulenza tecnica di parte, a firma del dott. *Persona_2* [...] (cfr. documento denominato “*relazione definitiva* [...] *CP_3*”).

Com'è noto, la disposizione dell'art. 264 cod. proc. civ. prevede che la parte che impugni il conto specifichi puntualmente le singole partite che intende contestare (così Cass. civ., sez. III, sent. n. 19991/2012). L'onere di contestazione specifica impone, dunque, alla parte che impugni il conto di confrontare le partite impugnate con la dimostrazione di altro fatto diverso o logicamente con esse incompatibile.

Quanto al valore probatorio da riconoscere alla consulenza di parte, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, si osserva che “*la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, sì che non ha pregio la pretesa di considerarla un*

documento sul quale disporre una consulenza tecnica d'ufficio" (cfr. Cass. civ. n. 16552/15); ancora, è stato osservato come la "perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto" (ex aliis, Cass. civ. Sez. 5, ord. 27 dicembre 2018, n. 33503, Rv. 651998-02; Cass. Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9551, Rv. 607812- 01).

Invero, secondo giurisprudenza di legittimità costante, il regime probatorio nel giudizio di rendiconto è nel senso che colui che è tenuto alla presentazione del conto ha l'onere di fornire gli elementi utili per la ricostruzione della gestione, spettando a chi contrasti le affermazioni documentate dimostrarne l'erroneità (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 30506/2019).

Orbene, nel caso di specie parte attrice sostanzialmente rimanda alla perizia di parte, riportata altresì in calce alla comparsa conclusionale, per quel che concerne la contestazione delle spese effettuate e della documentazione dimessa in atti, perizia ove vengono riportate le operazioni effettuate da *Controparte_1* sul conto corrente postale n. 50434430 (cfr. pag. 7 e seguenti della consulenza tecnica di parte).

A ben vedere, tuttavia, la consulenza di parte non contiene specifiche, concrete e circostanziate contestazioni in ordine alle singole partite di spesa limitandosi, piuttosto, a sollevare “*dubbi in ordine alla reale esistenza delle operazioni effettuate*” (cfr. pag. 13 della consulenza di parte attrice) nonché dubbi in ordine all’inerenza delle spese sostenute rispetto ai bisogni dei mandanti; né, tantomeno, gli attori hanno fornito elementi idonei a dimostrare fatti diversi, o logicamente incompatibili, con le spese dichiarate in sede di rendicontazione da parte del convenuto.

Dalla documentazione versata in atti non emerge, peraltro, la concreta estraneità all'interesse dei mandanti dei movimenti di cassa effettuati da *Controparte_1* sul conto corrente postale, risolvendosi le deduzioni degli attori in contestazioni generiche, traducendosi nelle apodittiche asserzioni secondo cui le spese sostenute, nell'articolazione dei paragrafi della perizia di parte cui gli attori fanno sostanziale rimando, sarebbero *“del tutto sproporzionate e prive di inerenza con le necessità ed esigenze dei convenuti”* (cfr. pag. 9 della consulenza di parte), *“prive del requisito dell'inerenza, tenuto conto delle esigenze e dello stile di vita di soggetti in età molto avanzata”* (cfr. pag. 10), si risolverebbero in *“importo che per un nucleo familiare di due persone appare eccessivo e risulta contraddittorio rispetto a quanto dichiarato a più riprese dagli amministrati, ovvero di aver condotto una vita umile, pertanto è da escludere che abbiano acquistato generi alimentari pregiati”* (cfr. pag. 15).

Emerge dunque come parte attrice, soprattutto per mezzo della menzionata perizia cui affida la propria contestazione delle operazioni poste in essere dal convenuto, più che confrontare specificamente le partite impugnate, con la prospettazione di altro fatto diverso o logicamente con esse incompatibile, abbia formulato un aspecifico ed esplorativo “dubbio” in ordine ad inerenza e proporzionalità delle spese sostenute, non attingendo conseguentemente l'onere di specifica contestazione.

A ciò si aggiunga che *Controparte_1* ha provveduto al deposito, oltre che di consulenza tecnica di parte (*sub* all. 94R), anche di copia delle ricevute rilasciate e sottoscritte da *Parte_3* nel periodo dal 1.10.2011 al 13.6.2016, asseveranti l'effettivo ricevimento da parte della stessa di somme contanti per un totale di euro 12.915,00, nonché di copie di scontrini, estratti conto postali, ricevute di pagamento e fatture (*sub* all. X-XI).

Pertanto, per tutte le ragioni sopra esposte e alla luce delle contestazioni generiche formulate, le domande di parte attrice non possono essere accolte.

2. Quanto alla domanda riconvenzionale di ripetizione della somma di euro 6.188,95, formulata da Controparte_1, si precisa quanto segue.

Controparte_1 si è costituito in giudizio, a fronte di citazione per l'udienza del 13 settembre 2021, in data 24 agosto 2021, dunque oltre il termine di venti giorni prima l'udienza di comparizione, secondo il disposto degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., *ratione temporis* applicabili.

Sul punto, è opportuno rammentare come, alla stregua della condivisibile giurisprudenza di legittimità, “(...) *il periodo di sospensione feriale previsto dalla legge è applicabile anche ai termini a ritroso, con l'effetto che, come questa Corte ha già precisato, con un arresto che il Collegio condivide, il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento (Cass. n. 12044 del 2010).*” (Cass. civ. Sez. 2, sent. 08/05/2023, n.12087).

Ancora, nella decisione richiamata dal precedente di legittimità suindicato, si è osservato che “*La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della legge n. 742 del 1969, comporta la sottrazione del medesimo dal relativo computo, sicché, ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento*” (Cass. civ. Sez. 2, sentenza n. 12044 del 17/05/2010, Rv. 613325 - 01).

Ebbene, fatta conferente applicazione dei principi richiamati, il termine ultimo per la costituzione tempestiva del convenuto è decorso in data 24 luglio 2021, con conseguente inammissibilità per tardiva proposizione della domanda riconvenzionale articolata con la comparsa di costituzione e risposta, telematicamente depositata in data 24 agosto 2021.

3. Conclusivamente, le domande attoree devono essere respinte.

La domanda riconvenzionale articolata da parte convenuta deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva.

Il carattere dirimente delle considerazioni esposte sopra, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.

4. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, alla luce della soccombenza reciproca.

5. Da ultimo, quanto alla proposta istanza di condanna per lite temeraria si osserva quanto segue.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, non è possibile procedere alla condanna per lite temeraria se il danneggiato non alleggi e dimostri il pregiudizio concretamente sofferto in ragione della condotta di parte avversaria (cfr. Cass. Civ. n. 21798/2015).

Nel caso di specie, il convenuto ha affermato come sia palese che *“parte attrice abbia agito con mala fede e colpa grave, visto che dalla documentazione in atti emerge chiaramente che il procuratore ha sempre rendicontato il proprio operato sia ai propri mandanti e addirittura, in buona parte, al Giudice Tutelare.”* (pag. 17 comparsa di costituzione).

Ebbene, l'allegazione e, *a fortiori*, la dimostrazione del pregiudizio concretamente sofferto non sono state fornite, essendosi la parte limitata a censurare una condotta temeraria senza nulla specificamente addurre ed asseverare in punto di danno risarcibile.

Pertanto, la suddetta istanza di condanna va rigettata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

1. respinge le domande attoree;
2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
3. compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in data 7.12.2023

Il Giudice

Dott. Francesco Maria Ciaralli